

권고 및 통보

1. 제 목 : 의무기록 열람 및 제증명 발급에 관한 사항

2. 관계기관 : ♠♠♠♠

3. 내 용

가. 업무개요

♠♠♠♠은 입소자에게 진료 및 물리치료 등 기능회복 서비스를 제공하기 위해 부설 의료기관인 □□□□을 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제21조(기록 열람 등) 제3항제1호 및 같은 법 시행규칙 제13조의3(기록 열람 등의 요건)에 따르면 환자의 배우자, 직계존속·비속, 형제·자매(환자의 배우자 및 직계 존속·비속, 배우자의 직계존속이 모두 없는 경우에 한정) 또는 배우자의 직계존속이 환자에 관한 의무기록의 열람이나 사본 발급을 요청할 경우, [표 1]과 같이 서류를 갖추어 의료기관에 제출해야 합니다.

또한, 같은 법 제21조(기록 열람 등) 제3항제2호, 제3호는 환자가 지정하는 대리인이나 환자의 동의를 받을 수 없는 대리인이 발급을 요청하는 경우에 필요한 구비서류를 구분하여 정하고 있습니다.

아울러 같은 법 제17조(진단서 등)에 따른 진단서 등도 법 제21조(기록 열람 등), 및 시행규칙 제13조의3(기록 열람 등의 요건)에 따라 발급하여야 합니다.

[표 1] 의무기록 열람 및 제증명 발급 시 제출 서류(의료법 제21조 관련)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">◦ (환자의 가족이 요청하는 경우) 의무기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본, 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계임을 확인할 수 있는 서류, 환자가 자필서명한 동의서, 단, 환자가 만 14세 미만의 미성년자인 경우, 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류
※ 환자의 형제·자매가 요청하는 경우, 환자의 배우자 및 직계존속·비속, 배우자의 직계 존속이 모두 없음을 증명하는 자료◦ (환자가 지정하는 대리인이 요청하는 경우) 신청자의 신분증, 환자가 자필서명한 동의서, 위임장, 단 환자가 만 14세 미만의 미성년자인 경우 환자의 법정대리인이 작성하며, 법정대리인임을 증명할 수 있는 서류를 제출)◦ (환자의 동의를 받을 수 없는 상황에서 환자의 친족이 환자에 관한 기록의 열람이나 그 사본 발급을 요청할 경우) 별표 2의2에서 정하는 바에 따라 서류 제출해야 함 |
|--|

따라서 □□□□은 환자 본인 외 타인이 진료기록을 열람·사본 발급 또는 진단서 등 발급을 요청할 경우, 개인정보보호를 위해 법에서 정한 구비서류를 제출받아 요건을 확인한 후 발급하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ○○○○○ 종합감사 결과, □□□□은 [표 2]와 같이, 의무기록 사본 및 사망진단서를 발급하면서 요청자로부터 신분증, 가족관계증명서·제적등본 등 친족관계를 입증할 수 있는 서류, 동의서, 위임장 등을 제출받지 않았으며, 제증명 발급대장도 운영하지 않아 발급 당시의 요청자를 확인할 수 없는 등 관리가 미흡한 실정입니다.

[표 2] □□□□ 제증명 발급 현황

(단위 : 건)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년(xx.xx.까지)

4. 관계기관 의견

□□□□은 사망진단서 xx건에 대해서는 ●●●● 보호과에서 가족관계를 확인한 후 보호자를 ◆◆◆◆로 보내면 ◆◆◆◆에서 보호자 신분증을 확인한 후 발급하였다고 하였으나,

감사실 확인 결과, 보호과에서는 사망진단서 발급을 위한 구비서류 징구 및 가족관계 확인 등은 □□□□에서 이루어져야 하는 사항이므로 보호과 차원의 확인 절차는 없다고 하였습니다.

또한, □□□□은 의무기록 사본 및 일반진단서는 ♠♠♠♠ 어르신이 직접 발급받은 것으로 신분증을 확인한 후 발급해 주었다고 하였으나, 본인이 발급받

왔다는 기록은 제증명 발급대장 등을 운영하지 않고 있어 확인할 수 없습니다.

※ (♣♣♣♣ 사례) 진료기록 사본은 가족관계 등 증빙서류, 동의서, 신청서 등의 서류를 갖추어야 발급이 가능하며, 진단서는 본인 신분증 확인 후 EMR 시스템에 발급 요청자를 기록·관리함

5. 조치할 사항

○ ♠♠♠♠♠은

- 의무기록 열람, 의무기록 사본 및 제증명 발급 시 구비서류(신분증, 가족관계 증명서, 동의서·위임장 등)를 반드시 제출받고 확인 절차를 강화하시기 바라며, **(권고)**
- 제증명 발급 관련 담당자 교육을 실시하시고, 제증명 발급대장 등을 운영하여 발급 이력이 명확히 관리되도록 조치하시기 바랍니다. **(통보)**